



Resumen Modulo 1 Comercio Exterior

Comercio Exterior (Universidad Tecnológica Nacional)



Scan to open on Studocu

RESUMEN MODULO 1 COMERCIO EXTERIOR

BENEFICIOS MACRO Y MICRO

Beneficios macro de importar:

- Adquirir bienes no producidos localmente
- Adquirir bienes que localmente tiene mala calidad, alto precio, etc

Beneficios macros de exportar:

- Ayudan a pagar importaciones y deuda externa
- Beneficia el desarrollo económico

DEFINICIONES

Código aduanero: regula y brinda la base en la que se sustenta el comercio exterior en la Argentina. Ley 22415 y reglamentación 1001/82.

Funciones:

- Dar definiciones sobre el comercio internaciones
- Definir donde se aplica la normativa aduanera
- Determinar los derechos y obligaciones de las partes involucradas
- Definir aspectos del control aduanero
- Establecer la operatoria aduanera
- Definir los delitos y las penas que pueden sufrir los sujetos
- Definir los procedimientos administrativos
- Establecer el marco para los estímulos a las exportaciones

El ámbito de aplicación del código aduanero es el **TERRITORIO ADUANERO**. Este es parte del ámbito terrestre, acuático o aéreo sometido a la soberanía nacional en la que se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones económicas a las importaciones y exportaciones.

Este se divide en:

- A) **TERRITORIO ADUANERO GENERAL (TAG):** área continental excepto las zonas francas y exclaves.
- B) **TERRITORIO ADUANERO ESPECIAL (TAE):** isla grande de Tierra del Fuego. El resto de tierra del fuego es una zona franca.

La circulación de mercadería entre TAG Y TAE se considera una importación o una exportación aunque formen parte de un mismo territorio soberano.

No es lo mismo el territorio aduanero que el territorio soberano, la unión europea tiene un único territorio aduanero y varios territorios soberanos, en cambio en Argentina hay un solo territorio soberano y existen dos territorios aduaneros.

Dentro del territorio aduanero existen:

- ZONAS PRIMARIAS ADUANERAS: zona donde se realizan operaciones aduaneras y se ejercen el control aduanero. Dentro se encuentran los locales, instalaciones, depósitos, puertos, muelles, aeropuertos y pasos fronterizos
- ZONAS SECUNDARIAS ADUANERAS: todo lo que no sea primario
- ZONA VIGENCIA ESPECIAL: franja de la zona secundaria sometida a controles especiales. Estas son una zona de las fronteras terrestres del territorio aduanero, las fronteras acuáticas del territorio aduanero, una zona de las riberas de los ríos internacionales y nacionales y todo río nacional de navegación internacional. Además los enclaves y espacios aéreos de los lugares mencionados
- ZONA MARITIMA ADUANERA: franja del mar territorial de soberanía argentina y sus espacios aéreos sujetas a disposiciones de control. La distancia de la franja no puede ser mas de 20 km.

Los territorios que **no constituyen un territorio aduanero** en los cuales se aplica regímenes aduaneros específicos, estos son: **el mar argentino y ríos internacionales y su espacio aéreo, las áreas francas y su espacio aéreo, los exclaves y su espacio aéreo y los lechos y subsuelo submarinos nacionales.**

ENCLAVE: lugar sometido a la soberanía de otro estado que mediante un convenio internacional se permite aplicar la legislación aduanera nacional, en argentina no existe ninguna.

EXCLAVE: lugar sometido a la soberanía nacional que mediante un convenio internacional se permite aplicar la legislación de otra nación. En argentina existen 2, uno en puerto de rosario, uno de Paraguay y otro de Bolivia.

ZONA FRANCA: lugar donde la mercadería no se controla aduaneramente de manera normal y su ingreso o egreso no están gravados ni están alcanzados por prohibiciones económicas. El lugar donde se encuentre debe estar físicamente separado del TAG. Todo ingreso proveniente del TAG o TAE o egreso de mercadería hacia estos se considera una importación/exportación. Las zonas francas se establecen por ley y sirven para impulsar el comercio local, la actividad exportadora, el arribo de inversiones y el aumento del empleo de la zona. Se puede crear una zona franca por provincia pudiendo sumar 4 más en todo el territorio.

Tipos zonas francas: 1) ZONAS FRANCAS COMERCIALES: se realizan operaciones de descarga y almacenaje de mercaderías sin cumplir formalidades arancelarias a la espera de su transporte, re exportación o su importación, pudiendo sufrir manipulación o transformación. No promueven el desarrollo social donde se ubican solo agilizan el comercio de mercaderías

2) ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES: zonas separadas del territorio nacional mediante frontera material donde se puede introducir, elaborar y exportar el

mercado mundial bienes sin el pago de derechos aduaneros o al territorio nacional pagando los derechos de importación.

En todos los casos las mercaderías no pueden permanecer más de 5 años en la zona franca.

La radicación de una zona franca implica que:

- La provincia debe llamar a licitación pública para otorgar una concesión
- El concesionario es solidariamente responsable con los usuario que transgredan la legislación aduanera.
- La contabilidad de la zona franca debe llevarse separada del resto
- Los servicios de telecomunicaciones, gas, electricidad, agua, cloacas y desagües no pagan impuestos nacionales
- La mercadería exportada del TAG o TAE a zona franca goza de estímulos a la exportación cuando se extrae de la zona franca hacia otro país
- La mercadería producida en la zona franca no goza de devolución de tributos a los exportadores que extraen mercaderías desde TAG hacia otros países

IMPORTACION: acción de introducir cualquier mercadería a un territorio aduanero

EXPORTACION: acción de extraer cualquier mercadería de un territorio aduanero

MERCADERIA: todo objeto sin importar si es tangible o no, o si tiene fin de lucro o no, siempre y cuando sea susceptible de ser importado o exportado. Estos pueden ser objetos, servicios, derechos de autos y derechos de propiedad intelectual.

IMPORTADORES: persona humana o jurídica que en su nombre importe.

- **Importador directo:** importan mercaderías para su uso personal.
- **Importador de reventa:** importan mercaderías para la reventa en el mercado local.
- **Importador para terceros:** importan mercaderías a cuenta de un tercero.

EXPORTADORES: persona humana o jurídica que en su nombre exporte.

- **Exportadores productores:** producen la mercadería que van a exportar
- **Exportadores no productores:** todos los exportadores que no son productores. Están los cuenta propia que compran mercadería y la exportan y los cuenta de terceros que realizan la exportación para un tercero.

DESPACHANTE DE ADUANA: personas humanas que realizan a nombres de otros los tramites y diligencias relativos a la importación o exportación.

AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO: personas humanas o jurídicas que en representación de los transportistas realizan las gestiones respecto al medio transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero

AGENTE MARITIMO: persona humana o jurídica que tiene a su cargo las gestiones administrativas, técnicas y comerciales relacionadas con la entrada, permanencia y

salida de un buque a un puerto. También de la recepción, carga, descarga y entrega de las mercaderías.

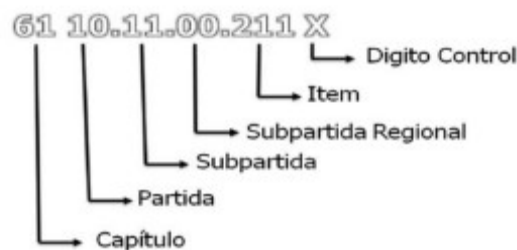
EMBARCADOR: sujeto intermediario entre comprador/vendedor y los servicios de transporte para brindar soluciones a los problemas propios del transporte asegurando su arribo en tiempo y forma.

AGENCIA DE ESTIBA: persona humana o jurídica que presta servicios de manipulación de cargas. Esto implica el llenado y vaciado de contenedores, la estiba y desestiba, carga y descarga de mercaderías.

COMPAÑÍA DE CONTROL DE CALIDAD: empresas que controlan y certifican que la mercadería tiene la calidad pactada. Son contratados por lo general por el comprador.

CLASIFICACION DE LAS MERCADERIAS: sirve para determinar el monto de tributo a abonar o del beneficio a percibir. En Argentina se utiliza el NOMENCLADOR COMUN DEL MERCOSUR, esta formado por 21 secciones y 99 capítulos. Se ubican los productos de menor a mayor valor agregado.

Los capítulos se dividen en partidas, estas en subpartidas, estas en subpartidas regionales y estas en ítem, además se adiciona una letra como control. A todo esto se lo llama POSICION ARANCELARIA.



VALORACION ADUANERA: establecer el precio de la mercadería en aduana con el fin de determinar la base con la que se van a aplicar los gravámenes u obtener los beneficios. También se conoce como VALOR EN ADUANA O BASE IMPONIBLE.

En importación el valor en aduana se determina sobre el costo, seguro y flete (CIF). En exportación se determina sobre la base FOB.

La aduana es el que controla el valor en aduana.

ORIGEN: la mercadería es elaborada íntegramente o en gran medida con componentes del propio país.

PROCEDENCIA: lugar desde donde la mercadería fue expedida hacia su destino final de importación.

EJEMPLO: maquinaria adquirida en Alemania es embarcada en depósitos ubicados en Holanda, con lo cual el origen es Alemania y la Procedencia es Holanda.

INSCRIPCION COMO IMPORTADOR/EXPORTADOR: antes de solicitar la inscripción se debe estar inscrito en la DGI, poseer CUIT, poder ejercer el comercio y acreditar solvencia económica. En el caso de monotributistas solo pueden ser exportadores.

Para iniciar la inscripción se debe presentar una declaración jurada ante la AFIP, si el formulario se lleno correctamente el sistema verifica los datos ingresados con los antecedentes del registro de infractores y se asigna un perfil de riesgo. Luego se deberán cumplir los requisitos particulares, presentando la documentación complementaria 30 días corridos luego de presentada la declaración jurada.